

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА № _____

Город Санкт-Петербург

« » 202_ г.

Компания «Starwood Мебель Интерьер Декор» в лице ИП Коцан Римма Фаилевна, действующий на основании Огрнип 325470400066718, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и _____

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:

1.1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает в собственность для целей, не связанных с дальнейшей перепродажей изделий, указанные в спецификации к настоящему договору. Изделия имеют индивидуально определенные Заказчиком свойства. В момент заключения настоящего договора у Исполнителя отсутствуют приобретаемые заказчиком изделия. Исполнитель размещает у производителя/поставщика изделий заказ на изготовление/отгрузку изделий после заключения настоящего договора и поступления от Заказчика предварительной оплаты.

1.2. Цена настоящего договора составляет _____ (_____) рублей без НДС. В целях своевременного исполнения настоящего договора Исполнитель начинает изготовление мебели не позднее 10 банковских(рабочих) дней с момента поступления предварительной оплаты от Заказчика. Если оплата осуществляется по расчетному счету, то к цене прибавляется плюс 20% стоимости. Выезд на замер и предварительный дизайн-проект составляет от 5ти до 7ми тысяч рублей в зависимости от удаленности объекта. При заключении настоящего договора, эта сумма будет учитываться при расчете стоимости изделия и считаться как часть предоплаты.

1.3. Дата готовности изделий к отгрузке «__» _____ 202_. Дата готовности и/или отгрузки изделий может быть перенесена на условиях, оговоренных в настоящем договоре и приложениях к нему. Доставка и отгрузка изделий Заказчику осуществляется при условии полной выплаты цены Договора, приведенной в п 1.2. настоящего Договора. Срок изготовления от 30 до 40 рабочих дней. В случае рекламации все недостатки и недочеты устраняются в течение 40 рабочих дней силами продавца.

1.4. Комплектация изделия производится согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью данного договора.

1.5. Роль спецификации может выполнять эскиз, с указанием габаритных размеров, цвета и других характерных особенностей заказа, заверенного подписями двух сторон.

1.6. Все нюансы, касающиеся изменения размеров, конструктива, модификации изделия являются дополнительными работами и выполняются отдельно, что может привести к изменению стоимости изделия. Согласовывается между сторонами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

2.1. _____ Общая сумма настоящего договора составляет _____ (_____) рублей, ____ копеек.

2.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере _____ (_____) рублей в день заключения настоящего договора.

2.3. Окончательная оплата в размере _____ (_____) рублей осуществляется Заказчиком до даты готовности изделий к отгрузке.

2.4. Стоимость услуги доставки изделий оплачивается отдельно в день доставки изделий.

2.5. Стоимость услуги сборки изделий осуществляется отдельно в день сборки с учетом нюансов и пожеланий Заказчика, оговоренных в соглашении на сборку изделий.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

3.1. До момента заключения настоящего Договора Исполнителем была предоставлена Заказчику информация о потребительских свойствах изделий отдельно и в совокупности (размер, цвет, внешний вид, особенности). Заказчик ознакомлен с правилами эксплуатации изделий и обязуется их соблюдать.

3.2. Макеты, изображения, чертежи, схемы, указанные в приложении к настоящему Договору представляют собой примерную модель расположения изделий в отношении друг друга в помещении Заказчика. Изделия в приложении могут быть изображены иначе, чем изделия приобретаемые по данному договору.

3.3. Заказчик гарантирует, что помещение в котором будет производиться установка изделий будет подготовлено для установки изделий в соответствии со спецификацией к настоящему Договору. Заказчик обязуется, освободить помещение, в котором должна происходить установка заказанной Заказчиком мебели, перекрыть газ и воду, устранить препятствующие установке предметы ; коробка, плинтуса, наличники, трубы и иные предметы к моменту установки. Исполнитель не несет ответственность за габариты помещения, неровность стен, углов, потолков, наличии коммуникаций в помещении Заказчика, которые приводят к необходимости доработки изделий, ровно как за качество и результат проводимой доработки. Ответственность за несоответствие помещения изделий лежит на Заказчике.

3.4. Продавец вправе отгрузить только те изделия, которые указаны в Спецификации. Все разночтения договора в части ассортимента, свойств, количества и цен изделий трактуются в пользу спецификации к договору. Если иное не предусмотрено положениями настоящего договора и/или действующего законодательства Российской Федерации. Изменение количества и/или ассортимента осуществляется путем подписания дополнительного соглашения между сторонами, при этом сроки изготовления и поставки данных изменений изделий оговариваются отдельно в соглашении.

3.5. Настоящий договор предусматривает оказание Исполнителем Заказчику дополнительных услуг, касающихся интерьера, дизайна, декора, подбора и покупки техники, сантехники или выполнения дополнительных работ. Все услуги и работы оговариваются отдельно и выполняются на основе дополнительного соглашения с учетом пожеланий Заказчика. Данные услуги оплачиваются отдельно Заказчиком.

3.6. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору, в течение ____ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости материалов и иных расходов Изготовителя, необходимых для начала работ.

3.7. С момента доставки Изделия Заказчику до начала монтажа, Заказчик несёт ответственность за сохранность Изделий.

3.8. При монтаже Изделий, в местах прилегания корпуса к стенам, допускаются зазоры и щели в случае, если стены не ровные, не по уровню (выступы, впадины и т.п.), а также в случае отсутствия угла сопряжения в 90 градусов. Такие зазоры и щели недостатком не являются.

3.9. Дату, время, методы и способы монтажа, необходимое количество дней, необходимых для монтажа Изделий выбирает Изготовитель по своему усмотрению, согласовывая свободное время сборщика и заказчика. Монтаж Изделия осуществляется по выходным и праздничным дням, по согласованию сторон и при соблюдении норм закона о тишине, утверждаемым Правительством РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

4.1. Исполнитель обязан выполнить свои обязательства согласно пункту 1.1 настоящего договора.

4.2. Исполнитель в праве вносить незначительные изменения в комплектацию изделий, не ведущие к изменению внешнего вида, цвета, габаритных размеров и других неотъемлемых характеристик изделий.

4.3. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего договора, забрав материалы, закупленные для исполнения договора, компенсировав все расходы, понесенные исполнителем в ходе выполнения договора. Срок возврата денежных средств при расторжении договора производится в течении 10 дней.

4.4. Исполнитель в праве отказаться от исполнения настоящего договора, возвратив Заказчику стоимость изделий, указанных в пункте 2.1 настоящего договора.

4.5. Заказчик в праве рассчитывать, в случае не выполнения в срок Исполнителем своих обязательств по настоящему, договору в течение пяти рабочих дней от срока договора, на неустойку в размере 0.01 % за каждый рабочий день от стоимости выполнения работ.

4.6. Исполнитель вправе рассчитывать на неустойку, в случае несвоевременной оплаты работ (более 5 рабочих дней с момента завершения), в размере 0,3% за каждый рабочий день от стоимости выполнения работ.

4.7. Заказчик обязуется не проводить реконструкцию помещения, в котором будет установлена Исполнителем, корпусная мебель после проведения им в нем замеров, без письменного согласия.

4.8. В случае необходимости проведения дополнительных работ, приводящих к удорожанию услуги по выполнению настоящего договора, Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

4.9. Если мебель изготовлена по замерам или размерам сделанным Заказчиком лично и заверенным его подписью, тогда сам Заказчик несет полную ответственность в случае несоответствия заказа габаритам помещения и обязан оплатить Исполнителю всю сумму заказа по договору. Переделка заказа, если она возможна, оплачивается Заказчиком отдельно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

5.1. Исполнитель не несет ответственности в случаях поломки изделий, возникшей в результате их неправильной эксплуатации заказчиком.

5.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если неисполнение явилось следствием стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, забастовок, массовых беспорядков, действий органов государственной и исполнительной власти, делающих невозможным исполнение данного договора, а также любых других обстоятельств вне разумного контроля сторон, препятствующих выполнению настоящего договора.

5.3. Если монтаж и сборка проводится силами сторонней организации, гарантия на данное изделие не распространяется. Так же ответственность за правильность и качество сборки Исполнитель не несет.

5.4. При доставке и монтаже Изделий Исполнителем, Заказчик обязуется:

- обеспечить нормальные условия работы, включая бесперебойную подачу электроэнергии, водоснабжение, отопление помещения, в котором производится монтаж Изделий, наличие необходимых санитарных условий и т.п.
- обеспечить Исполнителю подъездные пути для проезда автомобильным транспортом к месту доставки;
- обеспечить свободный доступ/проезд/проход Изготовителя к месту доставки;
- обеспечить надлежащие условия размещения и хранения Изделия до выполнения Изготовителем монтажа Изделия;
- обеспечить возможность Исполнителю фиксировать отметкой в Акте приёмки-передачи выполненных работ по монтажу Изделий фактическую дату начала/окончания монтажа Изделий.
- предоставить Исполнителю мусорный контейнер для утилизации упаковочного материала/утилизировать самостоятельно.
- предоставить Исполнителю возможность произвести фото-фиксацию помещения, оборудования и целостности упаковки, Изделий до момента начала, во время и после монтажа Изделий.

5.5. Цветовые изменения, которые возникают в результате внешнего физического и химического воздействия, в процессе хранения и эксплуатации Изделия из гарантии исключаются.

5.6. Самостоятельное внесение Заказчиком изменений в конструкцию Изделий гарантией не обеспечиваются.

5.7. Гарантийный срок не распространяется на Изделия, эксплуатирующееся с нарушением инструкции по эксплуатации, электрооборудование, поставляемое вместе с Изделиями (лампочки, трансформаторы ручки, фурнитуру и другие расходные материалы и т.п.), сантехническую фурнитуру и оборудование, устанавливаемые в мебель (мойки, смесители, фильтры, решетки для приготовления пищи, картриджи для смешивания воды, резиновые уплотнители, шланги, гибкая подводка, ручки, решетки, противни и т.п.). Гарантийные обязательства на фурнитуру и оборудование, а также электротехнические комплектующие и др., устанавливаются непосредственно предприятием-изготовителем соответствующей сантехнической и др. фурнитуры и оборудования, электротехнических комплектующих и др..

5.8. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

5.9. В случае изготовления мебели хранение на складе производства осуществляется бесплатно 2 недели, далее 3500руб/7дней.

5.10. К договору прикладывается письменное согласие клиента на обработку персональных данных.

5.11. После обработки заказа технологом спецификация с точным указанием всех составляющих, фурнитуры и указанием свойств материала, в том числе рекомендации по уходу передаются Заказчику на адресе сборки изделий.

6. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ПЕРЕПИСКА СТОРОН:

6.1. Стороны признают, что документы, информация и юридически значимые сообщения (включая, но не ограничиваясь: заявки, уведомления, претензии, акты, счета, согласование условий), переданные с использованием электронной почты и мессенджеров по реквизитам, указанным в п.7. «реквизиты сторон» настоящего Договора, имеют юридическую силу, равную документам, составленным на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц.

6.2. Переписка признается исходящей от Стороны, если она осуществляется:

- с адресов электронной почты, указанных в Договоре;
- с номеров телефонов в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Max, указанных в Договоре.

6.3. Сторона самостоятельно несет риск последствий неполучения сообщений, направленных по вышеуказанным реквизитам, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к этим каналам связи.

6.4. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении адресов электронной почты или номеров телефонов для мессенджеров. Сообщения, направленные по прежним реквизитам до получения уведомления об их изменении, считаются полученными надлежащим образом.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Продавец-исполнитель:

Заказчик:

Starwood Мебель Интерьер Декор ИП Коцан Римма Фаилевна ИНН 780632820826 ОГРНИП 325470400066718	
Документ, удостоверяющий личность: [не публикуется] Адрес регистрации: [не публикуется]	
Телефон, мессенджеры: [заполняется перед подписанием]	
E-mail: [заполняется перед подписанием]	

Подпись: _____

Подпись: _____

М.п.